日本の障がい福祉法制度の変遷

戦後から現在まで — 保護の対象から権利の主体へ

2026-03-05 | 山内雄司（Puu）

なぜ法制度の変遷を知る必要があるのか

「保護の対象」	→	「権利の主体」へ
「措置制度」	→	「契約制度」へ
「施設収容」	→	「地域生活」へ

この変遷は「障害とは何か」「支援とは何か」という
根本的な問いに対する社会の答えが変わってきた歴史です。

第1章 戦後復興期 — 福祉三法の時代（1945〜1960年代）

1946

日本国憲法
第25条 生存権

法律名	制定年	主な内容
生活保護法	1946/1950	最低生活の保障と自立助長
児童福祉法	1947	障がい児を含む児童の福祉
身体障害者福祉法	1949	日本初の障がい者専門福祉法

この時代の障害観：医学モデル ＝ 障害は「個人の心身の異常」
支援 ＝「治療・訓練・更生」 → 障がい者は「元の状態に戻るべき人」

障害観：医学モデル（個人モデル）

第2章 福祉六法体制と施設福祉の拡大（1960〜1980年代）

1960 **精神薄弱者福祉法**

知的障がい者の福祉サービス

1970 **心身障害者対策基本法**

障がい者施策の基本法（前身）

措置制度の特徴

- 行政がサービスの種類・量・利用先を決定
- 本人に選択権なし（行政処分）
- 費用は公費負担（応能負担）
- 利用者と事業者に直接の契約関係なし

1981年 国際障害者年「完全参加と平等」→ 日本でも権利意識の議論が始まる

第3章 パラダイムシフトの胎動（1990年代）

1993

障害者基本法への改称

「心身障害者対策基本法」→「障害者基本法」
精神障がい者を対象に明確化、「対策」→「施策」

1995

精神保健福祉法の成立

「医療中心」→「医療＋福祉」への転換
精神障害者保健福祉手帳制度の創設

1990s後半

社会福祉基礎構造改革

措置制度から契約制度への転換議論

核心：利用者を「サービスの受け手」から「選択する主体」へ

第4-5章 支援費制度と障害者自立支援法（2003〜2006年）

項目	措置制度	支援費制度（2003年〜）
決定者	行政	**利用者本人**
利用者の位置づけ	措置の客体	**契約の主体**
事業者との関係	行政の委託先	**利用者との直接契約**

障害者自立支援法（2005年成立・2006年施行）

三障がい一元化

身体・知的・精神を一つの法律で

応益負担の導入

サービス利用量に応じた1割負担

就労支援の体系化

移行支援・A型・B型の創設

⚠ 応益負担への激しい反対 → 「障害が重いほど負担が大きい＝自己責任か」 → 違憲訴訟・基本合意（2010年）

第6章 CRPD批准に向けた国内法整備（2011〜2014年）

2011	障害者基本法の改正	「社会的障壁」概念の導入
2012	障害者総合支援法の成立	自立支援法を改称・改正
2013	障害者差別解消法の制定	差別禁止・合理的配慮
2013	障害者雇用促進法の改正	雇用における差別禁止
2014	障害者権利条約の批准	国際的な権利保障枠組みへ

第7章 近年の法改正と現在の制度（2018〜2026年）

サービス	概要	特徴
就労選択支援（2025年10月〜）	就労先・働き方の選択を支援	新設。本人の意思決定中心
就労移行支援	一般就労に向けた訓練	原則2年。定着率連動報酬
就労継続支援A型	雇用契約に基づく就労	最低賃金保障
就労継続支援B型	雇用契約なしの就労	平均工賃月額連動報酬
就労定着支援	就職後のフォローアップ	最大3年間

法定雇用率の引き上げ

2.5%
2024年4月〜

2.7%
2026年7月〜

2024年4月施行
障害者差別解消法改正
民間事業者の
合理的配慮が法的義務に

第8章 2022年 CRPD対日審査・総括所見

93
懸念事項

92
勧告

2028
次回報告期限

条文	勧告の要点
第27条（就労）	シェルタード・ワークショップ → 開かれた労働市場への移行迅速化
第12条（法的能力）	成年後見制度 → 支援付き意思決定への転換
第19条（脱施設化）	施設収容の廃止、予算を地域生活支援へ
第24条（教育）	分離教育の中止 → インクルーシブ教育

日本は制度的にも実践的にも、医学モデルから十分に脱却できていない — 国際社会の評価

変遷の構造的理解 — 4つの転換軸

障害観の転換

医学モデル → 社会モデル → ICF → 人権モデル/CRPD

サービス提供の転換

措置制度 → 支援費制度 → 自立支援法 → 総合支援法

生活の場の転換

施設収容 → 地域生活への移行 → 本人の選択に基づく居住

就労支援の転換

保護的就労 → 体系化（移行/A/B） → 定着支援 → 就労選択支援

残された課題と今後の展望

B型事業所の工賃問題

¥17,031

全国平均工賃月額
（2023年度）

CRPDが求める「同一価値同一報酬」との乖離

精神科長期入院

約7万人

1年以上入院
（2022年時点）

強制入院法の廃止がCRPDで勧告

意思決定支援

代行 → 支援

成年後見制度の
パラダイム転換

「本人の意思と選好」に基づく支援へ

障害者手帳の限界

医学 → 社会

障害認定モデルの
転換が必要

「制度の谷間」問題の構造的解決

法律は変わりました。
現場の支援は変わっていますか？

- 措置制度は廃止されたが、支援者が利用者の代わりに決めていないか
- 「社会的障壁」を認めたが、アセスメントは「できないこと」のリストになっていないか
- 合理的配慮は義務化されたが、「前例がない」で拒んでいないか

次に変わるべきは、私たちの支援のあり方です。